

hébergement

pjf

2025-12-23

il convient de retenir comme une libéralité 35 années d'hébergement gratuit, jusqu'à preuve de contreparties matériellement suffisante.

Conclusion:

- la **mise à disposition gratuite d'un logement** sur une très longue période comme 35 années sans interruption ne peut pas être considérée comme une aide familiale ou de continuité parentale (car en tant que professeur Michèle F. était financièrement autonome), mais comme un avantage patrimonial significatif d'une valeur équivalente au loyer épargné.
- Notons que la jouissance anticipée de cet **usufruit**, ne fait pas partie de la donation-partage à Michèle F.
- l'intention libérale ressort de a) l'**absence de contreparties** (pas de participation aux charges, pas d'entretien du bien) et b) à la **disproportion** de l'avantage économique massif et maximal concernant le logement (principal poste de dépense) par rapport à une aide familiale normale et enfin c) d'accorder la jouissance anticipée de l'usufruit respectif **de préférence à Michèle F.** et non aux autres.
- Il convient donc de qualifier cette libéralité de **donation indirecte** qui se doit d'être rapportée à la succession car l'article 851 du Code civil prévoit que les fruits et revenus donnés sont rapportables.
- Techniquement nous avons évalué de manière très conservatrice cet avantage à **160K€**. (cf document Lotz_technique)
- Il conviendra d'ajouter classiquement pour **30K€** la valeur forfaitaire du mobilier restant. Le bracelet de montre comme promis par Michèle F en présence d'Aline F. sera remis à Pierre F.

Avis de l'expert

❓ Comment faire reconnaître (ou non) une libéralité pour un hébergement gratuit d'héritier pendant 35 ans ?

La question est délicate, car l'hébergement gratuit d'un héritier peut être considéré :

- soit comme une simple aide familiale, non rapportable à la succession ;
- soit comme une donation indirecte (libéralité), qui doit alors être rapportée à la succession pour rétablir l'égalité entre héritiers.

La jurisprudence a beaucoup évolué, et tout dépend des circonstances concrètes.

❓ 1. Ce que disent les textes et la jurisprudence

❓ Le principe Depuis plusieurs décisions importantes, la **mise à disposition gratuite d'un logement peut être considérée comme une donation indirecte, car elle constitue un avantage en nature (fruits du bien)**.

L'article 851 du Code civil prévoit que les fruits et revenus donnés sont rapportables.

❓ Mais... Les tribunaux reconnaissent aussi que l'hébergement gratuit peut être une simple aide familiale, surtout lorsqu'il s'inscrit dans la continuité des obligations parentales ou d'un soutien normal entre proches.

❓ 2. Pour faire reconnaître la libéralité, il faut démontrer :

❓ A. Une intention libérale (animus donandi) C'est l'élément clé.

Il faut montrer que le parent voulait **avantager cet héritier par rapport aux autres**.

Preuves possibles : - lettres, mails, témoignages montrant une volonté d'aider durablement un enfant en particulier ; - **absence de contrepartie** (pas de participation aux charges, pas d'entretien du bien) ; - déclarations du parent à des tiers.

❓ B. Un avantage économique réel Il faut évaluer la valeur locative du logement sur 35 ans.

Les juges examinent : - la **durée d'occupation**, la valeur du bien, **l'économie réalisée par l'héritier**

? C. Une **disproportion par rapport à une aide familiale normale** C'est souvent ici que tout se joue.

Les tribunaux considèrent comme aide familiale : - hébergement pendant les études ; - hébergement temporaire en cas de difficultés ; - hébergement dans un logement disponible sans coût particulier.

Mais 35 ans, c'est très long : cela peut être vu comme un avantage patrimonial significatif.

? 3. Comment procéder concrètement ?

? 1. Rassembler les preuves - Documents montrant l'absence de loyer. - Estimations de la valeur locative sur 35 ans. - Témoignages (voisins, famille, amis). - Éventuels écrits du défunt.

? 2. Faire établir une expertise immobilière Pour chiffrer l'avantage.

? 3. Présenter la demande au notaire Le notaire peut : - soit intégrer l'avantage dans le rapport successoral, - soit constater le désaccord et inviter à saisir le juge.

? 4. En cas de refus : saisir le tribunal judiciaire Le juge tranchera selon : - l'intention libérale, - la durée, - la situation financière de l'héritier hébergé, - les relations familiales, - la cohérence avec les autres aides reçues.

? 4. Ce que les décisions récentes montrent

Les juges tendent à considérer l'hébergement gratuit comme aide familiale, sauf si : - **la durée est très longue, l'héritier avait des revenus suffisants, l'avantage est manifestement disproportionné, le parent a clairement voulu favoriser cet enfant par rapport aux autres.**

Dans votre cas, 35 ans est un argument fort pour soutenir la thèse de la libéralité.

🔗 5. Je peux vous aider à aller plus loin

Si vous voulez, je peux : - vous aider à formuler un argumentaire pour le notaire ; - vous aider à préparer un dossier pour le juge ; - analyser votre situation plus précisément (sans données personnelles sensibles).

Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger un argumentaire solide ?